

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/6428

הצעת חוק הכנסת (תיקון – בחירת יושב ראש ועדה), התשפ"ו–2026

1. הוספת סעיף 3א בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 3 יבוא :

"בחירת יושב ראש 3א. (א) ועדה קבועה תבחר יושב ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת; המליצה ועדת הכנסת לוועדה לבחור יושב ראש, יכנס יושב ראש ועדת הכנסת את הוועדה כדי שתצביע על המלצת ועדת הכנסת.

(ב) ועדה קבועה רשאית לבחור ממלא מקום ליושב ראש הוועדה, בדרך האמורה בסעיף קטן (א).

(ג) התפטר יושב ראש ועדה קבועה מתפקידו, התמנה לשר או לסגן שר או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תמליץ ועדת הכנסת על יושב ראש חדש לוועדה בתוך 14 ימים ממועד סיום הכהונה או תחילת הנבצרות, לפי העניין, והחלטת הוועדה לפי ההמלצה תתקבל בתוך שבעה ימים מיום החלטת ועדת הכנסת; בתקופות האמורות רשאי ממלא מקום יושב ראש הוועדה שנבחר לפי סעיף קטן (ב) לכנס את הוועדה ויהיו לו כל סמכויות היושב ראש.

(ד) נבחר יושב ראש ועדה חדש כאמור בסעיף קטן (ג), יכנס את הוועדה בתוך 30 ימים מיום מינויו.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

(ה) לא נבחר יושב ראש ועדה חדש כאמור בסעיף קטן (ג), או שנבחר אך לא כינס את הוועדה בתקופה האמורה בסעיף קטן (ד), יכהן יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, או חבר כנסת אחר מסיעות האופוזיציה שהוא ימנה, כיושב ראש הוועדה בפועל, עד לבחירת יושב ראש קבוע לפי סעיף קטן (א), ויהיו לו כל סמכויות היושב ראש."

דברי הסבר

ועדות הכנסת הן "בית היוצר" של עבודת הפרלמנט הישראלי, בהן מתקיימים הדיונים המהותיים על הצעות החוק, מתבצע פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה וניתן מענה לסוגיות הבערות שעל סדר היום הציבורי. השבתה של ועדה, או גרירת רגליים במינוי יושב ראש לוועדה, כפי שארע לאחרונה ביחס למספר ועדות שיושבי הראש שלהן התפטרו על רקע פוליטי, פוגעת פגיעה אנושה ביכולתה של הכנסת למלא את ייעודה ובחובה המוסרית של נבחר הציבור כלפי אזרחי המדינה. מטרת הצעת חוק זו היא להסדיר את רציפות הפעילות של ועדות הכנסת ולמנוע מצבים שבהם שיקולים פוליטיים צרים מביאים לשיתוק עבודת הוועדות. המצב הנוכחי מאפשר לעיתים הותרת ועדה ללא יושב ראש למשך זמן רב, דבר המונע את כינוסה ומשתק את עבודת הפיקוח והחקיקה בתחום אחריות הוועדה. הצעת החוק מעגנת לראשונה בחקיקה ראשית את אופן מינוי יושב ראש ועדה קבועה (המוסדר כיום בתקנון הכנסת בלבד), וקובעת מנגנון ברור ותחום בזמן למצבי שיתוק, לאור חשיבות הנושא.

בהתאם להצעה, במקרה של התפטרות יושב ראש ועדה, מינויו לשר או לסגן שר או במקרה שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, על ועדת הכנסת להמליץ על מינוי יושב ראש חדש בתוך 14 ימים, ועל הוועדה להחליט בהמלצה בתוך שבעה ימים נוספים. בתקופה זו יהיה רשאי למלא את תפקיד היושב ראש ממלא מקום יושב ראש הוועדה, אם נבחר.

אם לא מונה יושב ראש חדש והוועדה נותרה משותקת במשך 30 ימים, סמכויות הניהול שלה יעברו באופן זמני לידי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, שהוא תמיד מסיעות האופוזיציה כאמור בסעיף 106 לתקנון הכנסת. כדי למנוע עומס יתר על יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מאפשרת לו ההצעה למנות חבר כנסת אחר מהאופוזיציה שימלא את התפקיד מטעמו.

בנוסף, הצעת החוק קובעת כי עצם המינוי של יושב ראש ועדה חדש אינו מספיק: על היושב ראש החדש לכנס את הוועדה בתוך 30 ימים ממועד מינויו. זאת, כדי למנוע מצב שבו מתבצע מינוי פורמלי בלבד שנועד למנוע את העברת הסמכויות לאופוזיציה, בעוד הוועדה נותרת משותקת בפועל ("מינוי למראית עין"). היה והיושב ראש החדש לא יכנס את הוועדה בפרק זמן זה, יוקנו סמכויותיו ליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה או למי מטעמו כאמור, שיכהן כיושב ראש הוועדה בפועל. מנגנון זה נועד להבטיח כי הכוח לא ינוצל לרעה על ידי הרוב הקואליציוני לצורך השבתת הפיקוח, וכי הוועדות ימשיכו לפעול לטובת הציבור כולו ללא תלות במשברים פוליטיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)